

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2207/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

นายสมาสหรือชาญ ลายพยัคฆ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (6), มาตรา 59, มาตรา 83

พวกของจำเลยใช้อาวุธปืนยิง ช. คนขับรถขณะที่จำเลยกำลังปลดทรัพย์ผู้เสียหายและคนโดยสารอื่น แม้จำเลยจะไม่ได้เป็นคนใช้อาวุธปืนยิง ช. ด้วยตนเอง แต่พวกของจำเลยรวมทั้งจำเลยเองก็มีอาวุธปืนติดตัวมาด้วยในการปล้นทรัพย์จำเลย ย่อมเล็งเห็นได้ว่า พวกของจำเลยอาจใช้อาวุธปืนยิงผู้ใดผู้หนึ่งในรถคันเกิดเหตุหากผู้นั้นขัดขึ้น เพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ เมื่อพวกของจำเลยใช้อาวุธปืนยิง ช. แต่ ช. ไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยย่อมมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการปล้นทรัพย์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนไปทำการลักทรัพย์ผู้เสียหาย ขณะที่ผู้เสียหายกำลังโดยสารรถยนต์โดยสารประจำทาง และจำเลยกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายชัยยุทธ บงสุนันท์ เพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์ พาทรัพย์นั้นไปให้ยืมให้ซึ่งทรัพย์นั้น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนและเพื่อให้พ้นจากการจับกุม อันเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๘๐, ๘๓, ๒๘๘, ๓๘๘, ๒๘๙, ๓๔๐, ๓๔๐ ตีร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของอาญา มาตรา ๑๑

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๑๔, ๑๕ ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน ๓๐,๙๘๐ บาท แก่ผู้เสียหายและริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๔๙(๖), ๘๐, ๘๓, ๓๔๙ วรรคสาม, วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๓๔๐ ตี การกระทำของ จำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา ๒๘๙(๖) ประกอบ มาตรา ๘๐ ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา ๙๐ จำคุกตลอดชีวิต ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคา ทรัพย์สินจำนวน ๓๐,๙๔๐ บาท แก่ผู้เสียหาย ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า พวกของจำเลยเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงนายชัยยุทธ คนขับรถขณะที่จำเลยกำลังปลดทรัพย์สินผู้เสียหายและคนโดยสารอื่น แม้จำเลยจะไม่ได้เป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงนายชัยยุทธด้วยตนเอง แต่พวกของจำเลยรวมทั้งจำเลยเองก็มีอาวุธปืนติดตัวมาในการปล้นทรัพย์สิน จำเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าพวกของจำเลยอาจใช้อาวุธปืนยิงผู้ใดผู้หนึ่งในรถคันเกิดเหตุหากผู้นั้นขัดขึ้น เพื่อความสะดวกในการกระทำผิดฐานปล้นทรัพย์สินจะนั้นที่พวกของจำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายชัยยุทธ แต่นายชัยยุทธไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น เพื่อสะดวกในการปล้นทรัพย์สินตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำทอง)

ศาลชั้นต้น - นายยงยศ เอี่ยมทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี กอบบุญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ